

Les guides de référence Mentivis

Conventions de Formation

Guide de mise en œuvre
Organismes de formation

05

Mentivis

Cabinet de conseil en transformation des organisations

Guide de référence et de mise en œuvre des Conventions de Formation

À destination des Organismes de Formation

À destination des centres et organismes de formation

Usage interne et partenaires Mentivis

Ce document est édité à titre indicatif et ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Document élaboré avec par Mentivis | [mentivis.com](https://www.mentivis.com) | Édition avril 2026

Pour toute question : contact@mentivis.com

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
PARTIE 1 - CADRE LÉGAL DE RÉFÉRENCE	3
1.1 Fondements législatifs et réglementaires	3
1.2 Convention ou contrat ? La distinction fondamentale	4
1.3 Les mentions obligatoires (art. D.6353-1)	5
1.4 Régimes de financement et impacts contractuels	5
1.5 Qualiopi et la convention : articulation	8
1.6 Sanctions et responsabilités (art. L.6355-1 à L.6355-23)	9
PARTIE 2 - GUIDE OPÉRATIONNEL : 7 ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE	10
ÉTAPE 1 - Qualifier l'action de formation	10
ÉTAPE 2 - Choisir le bon document contractuel	11
ÉTAPE 3 - Rédiger la convention article par article	12
ÉTAPE 4 - Adapter la convention au mode de financement	14
ÉTAPE 5 - Signature et entrée en vigueur	15
ÉTAPE 6 - Exécution et suivi en cours de formation	15
ÉTAPE 7 - Clôture administrative et archivage	16
✓ CHECKLIST OPÉRATIONNELLE - 12 POINTS DE CONTRÔLE	17
PARTIE 3 - MODÈLES ET CLAUSES TYPES	18
3.1 Trame - Convention de formation bipartite (OF - Client)	18
3.2 Spécificités de la convention tripartite (OPCO)	20
3.3 Clause de dédit-formation (formation intra-entreprise)	20
PARTIE 4 - QUALIOPi : CRITÈRES ET POINTS D'AUDIT	21
4.1 Les 7 critères du Référentiel National Qualité (RNQ)	21
4.2 Preuves documentaires liées à la convention	22
4.3 Non-conformités les plus fréquentes lors des audits	22
PARTIE 5 - LEXIQUE ET ACTEURS	23
5.1 Glossaire des termes (A → V)	23
5.2 Annuaire des acteurs	26
5.3 Table des sigle	29

PARTIE 1 - CADRE LÉGAL DE RÉFÉRENCE

1.1 Fondements législatifs et réglementaires

Le droit de la formation professionnelle repose sur un corpus législatif et réglementaire dense, structuré autour du Code du travail. Les textes suivants constituent le socle obligatoire que tout Organisme de Formation (OF) doit maîtriser.

Texte	Article / Référence	Objet
Code du travail	L.6313-1	Définition des actions concourant au développement des compétences (champ d'application de la formation)
Code du travail	L.6351-1 et s.	Conditions d'exercice de l'activité de prestataire de formation
Code du travail	L.6353-1	Obligation d'établir une convention ou un contrat pour toute action de formation
Code du travail	D.6353-1	Liste exhaustive des mentions obligatoires de la convention
Code du travail	L.6354-1	Obligation de délivrer une attestation de fin de formation
Code du travail	L.6355-1 à L.6355-23	Infractions et sanctions (amendes pénales, remboursement)
Code du travail	L.6362-1 et s.	Contrôle de la formation professionnelle (DREETS, France Travail)
Décret n°2018-1341	Art. 1er	Introduction du taux d'enseignements à distance comme mention obligatoire
Loi Avenir Professionnel	5 sept. 2018	Réforme structurelle : CPF en euros, OPCO, France Compétences
Décret n°2019-564	7 juin 2019	Référentiel National Qualité (RNQ) - Qualiopi
Loi n°2022-1598	21 déc. 2022	Mesures de protection des travailleurs indépendants en formation

⚠ POINT DE VIGILANCE - Toute prestation qualifiée d'« action de formation » au sens de l'art. L.6313-1 doit obligatoirement être encadrée par une convention ou un contrat. L'absence de document contractuel constitue une infraction pénale passible d'une amende de 4 500 € (art. L.6355-3).

1.2 Convention ou contrat ? La distinction fondamentale

L'article L.6353-1 du Code du travail prévoit deux types de documents contractuels selon la qualité du cocontractant. Cette distinction est fondamentale : se tromper de document prive l'apprenant de certaines protections légales et expose l'OF à des sanctions.

Critère	CONVENTION DE FORMATION	CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Partie contractante	Personne morale (entreprise, association, collectivité...)	Personne physique finançant sur ses propres deniers
Texte applicable	Art. L.6353-1 + D.6353-1	Art. L.6353-3 à L.6353-8 (statut protecteur renforcé)
Délai de rétractation	Non applicable	10 jours après signature
Plafonnement prix	Non (libre)	Non, mais remboursement si action non réalisée
Règlement intérieur OF	Obligatoire (remettre avant entrée en formation)	Obligatoire
Attestation de fin	Obligatoire (art. L.6354-1)	Obligatoire
Convention tripartite	Possible avec l'OPCO financeur	Non applicable
CPF (Mon Compte Formation)	CGU MCF tiennent lieu de convention	Idem - pas de convention séparée

⚠ CAS PIÈGE - Un salarié qui finance lui-même une formation (sans prise en charge employeur ou OPCO) est un « particulier finançant sur fonds propres » → le contrat de formation professionnelle (L.6353-3) s'impose, pas la simple convention. Erreur fréquente en coaching et bilan de compétences.

1.3 Les mentions obligatoires (art. D.6353-1)

L'article D.6353-1 du Code du travail, modifié par le décret n°2018-1341, liste les mentions que toute convention de formation doit obligatoirement contenir. Leur absence ou inexactitude constitue une irrégularité susceptible de remettre en cause le financement de l'action.

N°	Mention obligatoire	Précisions pratiques	Risque si absente
1	Intitulé, nature, durée et effectifs de l'action	Durée en heures, nombre de stagiaires prévu, intitulé conforme au programme	Remise en cause du financement
2	Niveau de qualification visé ou prérequis	Niveau RNCP si certifiant, compétences préalables requises	Non-conformité Qualiopi Crit. 1
3	Objectifs pédagogiques opérationnels	Formulés en compétences attendues à l'issue de la formation	Non-conformité Qualiopi Crit. 1
4	Programme et modalités pédagogiques	Contenu détaillé, méthodes actives, supports utilisés	Contestation par le client
5	Taux d'enseignements à distance	Mention OBLIGATOIRE depuis décret 2018-1341 - même si 0 %	Amende L.6355-3 (4 500 €)
6	Modalités de suivi et d'évaluation	Feuilles d'émargement, évaluation des acquis, questionnaire satisfaction	Non-conformité Qualiopi Crit. 3
7	Identification des parties (OF + client)	Dénomination, adresse, SIREN, NDA (n° de déclaration d'activité)	Nullité potentielle de la convention
8	Prix et modalités de règlement	Montant HT/TTC, échéancier, conditions de prise en charge OPCO	Litige commercial

★ FOCUS TAUX DISTANCE - Depuis le décret n°2018-1341 du 28 novembre 2018, le « taux d'enseignements à distance » est une mention obligatoire à part entière. Elle doit figurer dans la convention même lorsque la formation est intégralement en présentiel (taux = 0 %). Son absence est un motif d'amende et de non-conformité Qualiopi.

1.4 Régimes de financement et impacts contractuels

Le régime de financement détermine la forme de la convention, les signataires et les obligations documentaires. L'OF doit adapter son document contractuel à chaque voie de financement.

A. Plan de développement des compétences (PDC)

La convention bipartite OF-entreprise est la forme standard. L'entreprise finance sur son budget de formation. La convention doit être signée avant le début de l'action. Aucun délai légal imposé entre signature et démarrage, mais la prudence impose au moins 48h ouvrées.

- Signataires : OF + représentant légal (ou délégué) de l'entreprise
- Original : 2 exemplaires (un par partie)
- Prise en charge OPCO : possible a posteriori, sous réserve d'accord préalable de l'OPCO

B. Financement OPCO (convention tripartite)

Lorsque l'OPCO prend en charge tout ou partie du coût pédagogique, la convention devient tripartite : OF + entreprise + OPCO. La demande de prise en charge doit être validée avant le démarrage de la formation - toute convention antérieure à l'accord de l'OPCO fait peser un risque financier sur l'OF.

- Signataires : OF + entreprise + OPCO (ou accord de prise en charge valant engagement)
- Montant pris en charge : mention obligatoire dans la convention
- Facturation : directement à l'OPCO pour la part prise en charge, reste à charge à l'entreprise

C. Compte Personnel de Formation (CPF / Mon Compte Formation)

Pour les formations financées via CPF sur la plateforme Mon Compte Formation (moncompteformation.gouv.fr), les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de la Caisse des Dépôts tiennent lieu de convention au sens de l'art. L.6353-1. L'OF n'a pas à établir de convention séparée. Il reste tenu de délivrer les documents de suivi (feuilles d'émargement, certificat de réalisation).

- Pas de convention OF-apprenant séparée : les CGU MCF suffisent
- Obligation : attestation de présence, certificat de réalisation pour déclencher le paiement
- Contrôle renforcé : France Compétences et CDC vérifient la réalité des actions financées

★ RÉFORME APPRENTISSAGE 1er JUILLET 2025 - La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2025 modifie le calendrier de versement des fonds aux CFA. Les versements de l'OPCO de Transition / France Compétences sont désormais répartis en 4 tranches (au lieu de mensualisations). Pour les apprentis de niveaux 6 et 7, l'employeur doit verser une participation minimale obligatoire de 750 € par an.

D. Cas particuliers : VAE et AFEST

La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) nécessite une convention spécifique incluant les modalités d'accompagnement, la durée et le coût. L'AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) requiert une convention précisant les mises en situation de travail réflexives et le cadrage pédagogique, conformément au décret n°2018-1341.

1.5 Qualiopi et la convention : articulation

La certification Qualiopi est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tout OF souhaitant accéder aux fonds publics et mutualisés. Le Référentiel National Qualité (RNQ) comporte 7 critères et 32 indicateurs. La convention de formation est auditée directement sur 5 d'entre eux.

Critère RNQ	Indicateur	Lien avec la convention	Non-conformité type
Crit. 1 - Objectifs	Ind. 1	Les objectifs pédagogiques de la convention doivent être formulés en compétences attendues et cohérents avec le programme remis	Convention sans objectifs opérationnels ou objectifs génériques copiés-collés
Crit. 2 - Adaptation	Ind. 4	Positionnement du stagiaire avant entrée en formation - résultats doivent être traçables et idéalement annexés ou référencés dans la convention	Aucun positionnement réalisé, pas de trace documentaire
Crit. 3 - Mise en œuvre	Ind. 9 & 10	La convention décrit les modalités de suivi et d'évaluation ; les feuilles d'émargement et bilans sont des pièces justificatives de l'audit	Convention sans modalités d'évaluation des acquis
Crit. 6 - Accessibilité	Ind. 27	La convention doit mentionner les coordonnées du référent handicap ou renvoyer à la politique accessibilité de l'OF	Aucune mention accessibilité dans la convention ou en annexe
Crit. 7 - Sous-traitance	Ind. 32	En cas de sous-traitance pédagogique, la convention principale doit identifier le sous-traitant ou renvoyer à la convention de sous-traitance	Sous-traitance non déclarée dans la convention

1.6 Sanctions et responsabilités (art. L.6355-1 à L.6355-23)

Le Code du travail prévoit un arsenal de sanctions pénales et administratives à l'encontre des organismes de formation défaillants. Les amendes sont cumulables et s'appliquent par infraction constatée.

Infraction	Article	Sanction maximale	Exemples concrets
Absence de convention ou contrat	L.6355-3	4 500 €	Action démarrée sans document signé
Convention incomplète (mentions manquantes)	L.6355-3	4 500 €	Absence du taux d'enseignements à distance
Absence de programme détaillé	L.6355-3	4 500 €	Programme générique non individualisé
Absence de bilan pédagogique et financier (BPF)	L.6355-3	4 500 €	Non-déclaration annuelle auprès de la DREETS
Fausse déclaration d'activité (NDA)	L.6355-5	4 500 € + interdiction d'exercer	NDA périmé ou fictif
Perception de fonds sans réalisation de l'action	L.6355-11	Remboursement + amende	Formation facturée mais non dispensée
Sous-traitance irrégulière	L.6355-14	4 500 €	Sous-traitant sans NDA propre
Non-remise du règlement intérieur	L.6355-3	4 500 €	Stagiaire non informé avant entrée en formation
Non-délivrance de l'attestation de fin de formation	L.6354-1 + L.6355-3	4 500 €	Attestation de présence non remise à l'issue

⚠ CUMUL DES AMENDES - Les sanctions prévues à l'art. L.6355-3 sont applicables pour chaque infraction distincte constatée. Un OF présentant une convention incomplète, sans programme détaillé ET sans avoir remis le règlement intérieur peut théoriquement se voir infliger $3 \times 4\,500\,€ = 13\,500\,€$ d'amende pour un seul dossier stagiaire.

PARTIE 2 - GUIDE OPÉRATIONNEL : 7 ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE

Ce guide pratique accompagne les équipes des centres de formation dans la création, la signature et le suivi des conventions de formation. Chaque étape est assortie de points d'attention opérationnels et de recommandations issues de la pratique du conseil Mentivis.

ÉTAPE 1 - Qualifier l'action de formation

Avant toute rédaction, il faut s'assurer que la prestation envisagée entre bien dans le champ de l'art. L.6313-1 du Code du travail. Seules les actions qualifiées ouvrent droit aux financements mutualisés et imposent l'établissement d'une convention.

Type d'action	Qualification L.6313-1	Convention requise ?	Financement éligible
Formation professionnelle continue	✓ Action de formation (al. 1)	OUI	PDC, OPCO, CPF, FAF
Bilan de compétences	✓ Action spécifique (al. 2)	OUI - contrat spécifique L.6353-3	CPF, FAF
VAE (accompagnement)	✓ Action spécifique (al. 3)	OUI	CPF, OPCO
AFEST	✓ si protocole pédagogique (décret 2018)	OUI	PDC, OPCO
Apprentissage	✓ Contrat d'apprentissage	Contrat + convention CFA	France Compétences / OPCO
Coaching professionnel	X Non qualifiable si pas d'objectifs pédagogiques formalisés	NON (prestation de service)	Aucun fond mutualisé
Conférence / Webinaire sans programme	X Hors champ si < 1h ou non reproductible	NON	Aucun fond mutualisé

ÉTAPE 2 - Choisir le bon document contractuel

Trois configurations déterminent le type de document à utiliser. Cette décision conditionne les mentions requises et les obligations de l'OF.

- CONVENTION BIPARTITE (OF + entreprise) → Plan de compétences, tout achat direct par une personne morale
- CONVENTION TRIPARTITE (OF + entreprise + OPCO) → Prise en charge OPCO, accord préalable obligatoire
- CONTRAT DE FORMATION (OF + particulier) → Personne physique finançant sur fonds propres (L.6353-3)
- CGU MCF (Mon Compte Formation) → CPF via la plateforme, pas de convention OF séparée

★ RÈGLE D'OR - Ne jamais démarrer une formation avant que le document contractuel soit signé par toutes les parties. En cas de prise en charge OPCO, attendre l'accord de financement écrit avant tout engagement.

ÉTAPE 3 - Rédiger la convention article par article

La convention doit être rédigée avec soin. Chaque article correspond à une mention obligatoire ou recommandée. Voici le plan-type d'une convention conforme.

Article 1 - Identification des parties

- Nom, raison sociale, adresse du siège
- SIREN / SIRET
- Numéro de Déclaration d'Activité (NDA) de l'OF
- Représentants légaux ou délégués habilités
- Coordonnées du référent pédagogique et du référent handicap (OF)
-

Article 2 - Désignation et objectifs de la formation

- Intitulé exact de l'action
- Nature de l'action (formation continue, certifiante, AFEST, VAE...)
- Objectifs pédagogiques opérationnels (formulés en compétences)
- Niveau visé (RNCP ou niveau CCN si applicable)
- Public cible et prérequis

Article 3 - Programme et modalités pédagogiques

- Programme détaillé (en annexe ou intégré)
- Méthodes pédagogiques (affirmative, interrogative, démonstrative, expérientielle)
- Modalités : présentiel / distanciel / hybride
- TAUX D'ENSEIGNEMENTS À DISTANCE (obligatoire - même si 0 %)
- Matériels et ressources pédagogiques remis
-

Article 4 - Modalités pratiques

- Dates et horaires (ou période)
- Lieu de réalisation (adresse complète ou plateforme LMS)
- Durée totale en heures
- Nombre de stagiaires

Article 5 - Suivi et évaluation

- Modalités de présence : feuilles d'émargement (papier ou électronique)
- Évaluation des acquis : quizz, mise en situation, exercice pratique, épreuve finale
- Évaluation de la satisfaction : questionnaire à chaud + à froid
- Modalités de délivrance de l'attestation de fin de formation

Article 6 - Prix et modalités financières

- Prix HT et TTC (TVA exonérée si OF déclaré - art. 261-4-4° CGI)
- Mode de facturation : forfait, par stagiaire, par heure
- Conditions de paiement : délai, modalités (virement, chèque)
- Part prise en charge OPCO (si applicable) et reste à charge client
- Conditions d'annulation et indemnités

Article 7 - Obligations respectives des parties

- OF : dispenser la formation conforme au programme, assurer le suivi, délivrer les documents
- Client : mettre à disposition les stagiaires, faciliter l'accès aux locaux, régler les sommes dues
- Stagiaires : respecter le règlement intérieur de l'OF

Article 8 - Résiliation et force majeure

- Conditions de résiliation (délai de prévenance, indemnités)
- Clause force majeure
- Report / remplacement de stagiaire

ÉTAPE 4 - Adapter la convention au mode de financement

Selon le financeur, des mentions et des pièces complémentaires sont requises. Ce tableau synthétise les spécificités par voie de financement.

Voie de financement	Mentions spécifiques dans la convention	Pièces jointes obligatoires	Délai avant démarrage
Plan de compétences (PDC)	Référence au plan de formation de l'entreprise ; catégorie d'action (obligatoire, adaptation, développement)	Programme, convocation stagiaire, règlement intérieur OF	Aucun délai légal (prudence : 48 h)
OPCO (tripartite)	Numéro d'accord de prise en charge OPCO, montant pris en charge, reste à charge employeur	Accord de prise en charge OPCO, attestation Qualiopi OF	Après accord écrit OPCO
CPF (Mon Compte Formation)	Pas de convention séparée - CGU MCF font foi	Certificat de réalisation à transmettre à la CDC pour déclenchement du paiement	Inscription validée sur MCF
Apprentissage (CFA)	Contrat d'apprentissage + convention CFA ; depuis 01/07/2025 : participation employeur 750 €/an pour niveaux 6-7 ; versement France Compétences en 4 tranches	CERFA contrat apprentissage, programme CFA, règlement de l'apprentissage	Signature contrat avant entrée en CFA
FAF (indépendants / TNS)	Numéro de dossier FAF, montant accordé	Devis validé FAF, justificatifs d'activité indépendante	Accord FAF préalable

ÉTAPE 5 - Signature et entrée en vigueur

La convention doit être signée en 2 exemplaires originaux avant le début de la formation. La signature électronique est légalement valable (art. 1366 et 1367 du Code civil) à condition d'utiliser un prestataire de confiance qualifié eIDAS.

- Signataires requis : représentants légaux ou personnes habilitées par délégation de signature
- Signature manuscrite : paraphe sur chaque page, signature + date + mention « Bon pour accord » sur la dernière page
- Signature électronique : prestataire qualifié (DocuSign, Yousign, Universign...) - conserver les horodatages
- Envoi au stagiaire (ou son employeur) de sa copie originale dès la signature
- Entrée en vigueur : à la date de signature (ou date de démarrage si postérieure)

⚠ PIÈGE COURANT - Un cachet « copie conforme » ou une signature scannée n'a pas la valeur d'un original. En cas de litige ou de contrôle, seul l'original (physique ou électronique qualifié) fait foi.

ÉTAPE 6 - Exécution et suivi en cours de formation

Pendant la formation, l'OF doit assurer la traçabilité de la réalisation de l'action. Ces documents constituent à la fois des preuves pour les financeurs et des pièces auditable au titre de Qualiopi.

Document	Obligation	Fréquence	Conservation
Feuilles d'émargement	Obligatoire (L.6353-1)	Demi-journée ou journée entière	5 ans minimum
Registre des présences (distanciel)	Obligatoire si FOAD - connexions horodatées	À chaque séquence	5 ans
Évaluation des acquis (intermédiaire)	Recommandée - obligatoire si certifiante	Mi-parcours ou fin de module	5 ans
Évaluation de satisfaction (à chaud)	Obligatoire Qualiopi Crit. 3 - Ind. 13	À l'issue de la formation	5 ans
Avenant à la convention	Obligatoire si modification substantielle (durée, prix, programme)	En cas de modification	Même durée que convention
Certificat de réalisation	Obligatoire CPF - transmis à la CDC	À l'issue de la formation	5 ans

ÉTAPE 7 - Clôture administrative et archivage

À l'issue de la formation, l'OF doit délivrer les documents de fin et archiver l'ensemble du dossier stagiaire.

- Attestation de fin de formation : délivrée à chaque stagiaire ayant suivi la formation (art. L.6354-1) - précise la nature, la durée, les objectifs et les résultats
- Certificat de réalisation : document distinct de l'attestation - obligatoire pour les formations CPF et OPCO
- Facture : émise à l'issue (ou selon échéancier convention) - référencer le numéro de convention
- Bilan pédagogique : résultats agrégés des évaluations, indicateurs de satisfaction
- Archivage : dossier complet (convention, feuilles d'émargement, évaluations, attestations) conservé 5 ans minimum - délai de prescription fiscale et sociale
- Bilan Pédagogique et Financier (BPF) : déclaration annuelle obligatoire auprès de la DREETS (avant le 30 avril de l'année N+1)

✓ CHECKLIST OPÉRATIONNELLE - 12 POINTS DE CONTRÔLE

À utiliser systématiquement avant toute émission de convention et avant le démarrage de chaque action de formation.

▶ AVANT RÉDACTION

- ☐ L'action est qualifiable au titre de l'art. L.6313-1 (vérifier la nature de la prestation)
- ☐ Le bon type de document est identifié (convention bipartite / tripartite / contrat particulier / CPF)
- ☐ L'accord de financement OPCO est obtenu par écrit (si applicable)
- ☐ Le NDA de l'OF est valide et à jour (vérification sur [DREETS.gouv.fr](https://dreetts.gouv.fr))

▶ RÉDACTION DE LA CONVENTION

- ☐ Les 8 mentions obligatoires D.6353-1 sont présentes (dont taux d'enseignements à distance)
- ☐ Les objectifs pédagogiques sont formulés en compétences opérationnelles
- ☐ Le programme détaillé est joint ou intégré
- ☐ Les coordonnées du référent handicap et du référent pédagogique sont mentionnées

▶ SIGNATURE ET DOSSIER

- ☐ La convention est signée avant le début de la formation (2 originaux)
- ☐ Le règlement intérieur de l'OF a été remis au client/stagiaire

▶ EXÉCUTION ET CLÔTURE

- ☐ Les feuilles d'émargement sont tenues et signées à chaque demi-journée
- ☐ L'attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire
- ☐ Le dossier complet est archivé pour une durée minimale de 5 ans

PARTIE 3 - MODÈLES ET CLAUSES TYPES

3.1 Trame - Convention de formation bipartite (OF - Client)

Cette trame est conforme aux exigences de l'art. D.6353-1 et aux attendus Qualiopi. Les zones [CROCHETS] sont à compléter par l'OF.

Cette trame est fournie à titre indicatif. Elle doit être adaptée à la situation juridique et financière de chaque action. Mentivis recommande de la faire valider par un conseiller juridique pour les actions de grande ampleur ou les financements complexes.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

[RAISON SOCIALE DE L'OF], [Forme juridique], au capital de [XX] €, dont le siège social est situé [ADRESSE COMPLÈTE], immatriculé(e) au RCS de [VILLE] sous le numéro [SIREN], numéro de Déclaration d'Activité de prestataire de formation : [NDA], représenté(e) par [NOM PRÉNOM], en qualité de [FONCTION],
ci-après dénommé(e) « L'Organisme de Formation »,

D'UNE PART,

ET :

[RAISON SOCIALE DU CLIENT], [Forme juridique], dont le siège social est situé [ADRESSE COMPLÈTE], immatriculé(e) sous le numéro SIREN [SIREN], représenté(e) par [NOM PRÉNOM], en qualité de [FONCTION],
ci-après dénommé(e) « Le Client »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles L'Organisme de Formation s'engage à dispenser au Client l'action de formation professionnelle continue désignée ci-après, conformément aux dispositions des articles L.6353-1 et D.6353-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Intitulé de l'action : [INTITULÉ EXACT]

Nature de l'action : [Formation continue / Certifiante / AFEST / VAE...]

Durée totale : [XX] heures

Nombre de stagiaires prévu : [X]

Objectifs pédagogiques opérationnels : À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- [OBJECTIF 1 formulé en compétence]
- [OBJECTIF 2 formulé en compétence]
- [OBJECTIF 3 formulé en compétence]

Niveau visé ou prérequis : [Niveau RNCP / prérequis exigés]

ARTICLE 3 - PROGRAMME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Le programme détaillé de la formation figure en Annexe 1 de la présente convention.

Modalités pédagogiques : [Présentiel / Distanciel / Hybride]

Taux d'enseignements à distance : [XX] % de la durée totale de la formation.

Moyens pédagogiques et techniques : [Supports remis, outils, équipements...]

Encadrement pédagogique : [Nom et qualifications du(des) formateur(s)]

ARTICLE 4 - MODALITÉS PRATIQUES

Dates et horaires : du [JJ/MM/AAAA] au [JJ/MM/AAAA] - [horaires]

Lieu de réalisation : [Adresse complète ou plateforme LMS - URL]

Modalités d'accès pour les personnes en situation de handicap : se référer à notre référent handicap - [NOM, CONTACT].

ARTICLE 5 - SUIVI ET ÉVALUATION

La présence des stagiaires est attestée par [feuilles d'émargement / suivi électronique horodaté - préciser].

L'évaluation des acquis est réalisée par [modalité : exercice pratique, QCM, mise en situation, etc.].

Une évaluation de la satisfaction est recueillie en fin de formation (questionnaire à chaud) et [X] semaines après (questionnaire à froid).

Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire ayant suivi la totalité de l'action (art. L.6354-1).

ARTICLE 6 - PRIX ET CONDITIONS FINANCIÈRES

Prix total de la formation : [MONTANT] € HT (TVA non applicable, article 261-4-4° du CGI, sous réserve de déclaration d'activité en vigueur).

Modalités de paiement : [virement bancaire / chèque à l'ordre de X] - délai : [X] jours à compter de la réception de la facture.

Conditions d'annulation : Toute annulation notifiée [X] jours ouvrés avant le début de la formation entraîne une indemnité forfaitaire de [X] % du prix total.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES PARTIES

L'Organisme de Formation s'engage à :

- Dispenser la formation conformément au programme défini en Annexe 1
- Tenir les documents de suivi réglementaires
- Délivrer les attestations de fin de formation
- Remettre le règlement intérieur avant l'entrée en formation

Le Client s'engage à :

- Mettre à disposition les stagiaires désignés
- S'acquitter du prix aux conditions convenues
- Informer les stagiaires du règlement intérieur de l'OF

ARTICLE 8 - RÉSILIATION ET FORCE MAJEURE

En cas de force majeure rendant impossible la réalisation de l'action de formation, chaque partie pourra résilier la présente convention sans indemnité, sous réserve d'en informer l'autre partie dans les meilleurs délais. L'Organisme de Formation remboursera les sommes perçues au titre des actions non réalisées.

SIGNATURES

Fait en deux exemplaires originaux,
à [VILLE], le [DATE]

Pour L'Organisme de Formation

[NOM, FONCTION]

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour Le Client

[NOM, FONCTION]

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

3.2 Spécificités de la convention tripartite (OPCO)

La convention tripartite reprend l'intégralité du modèle bipartite et y ajoute les éléments suivants :

- Identification de l'OPCO : raison sociale, adresse, n° SIREN, code NAF, nom du gestionnaire du dossier
- Numéro d'accord de prise en charge : référence de l'accord écrit préalable de l'OPCO
- Montant pris en charge par l'OPCO : en € HT, précisant le plafond horaire si applicable
- Reste à charge employeur : montant net à payer par l'entreprise après déduction OPCO
- Modalités de facturation : facture adressée à l'OPCO pour sa part, facture distincte au client pour le reste à charge
- Clause de récupération : si l'OPCO refuse ou plafonne la prise en charge a posteriori, le solde est à la charge de l'entreprise

⚠ ATTENTION OPCO - La convention tripartite ne peut être établie qu'APRÈS obtention de l'accord de prise en charge écrit de l'OPCO. Démarrer la formation sur simple promesse verbale ou mail non formalisé expose l'OF au risque de non-paiement.

3.3 Clause de dédit-formation (formation intra-entreprise)

Lorsque l'entreprise cliente envoie un ou plusieurs salariés en formation avec prise en charge totale ou partielle par l'OF, une clause de dédit-formation peut être insérée dans la convention. Elle protège l'OF d'annulations tardives qui lui occasionneraient des pertes sèches.

CLAUSE TYPE - DÉDIT-FORMATION

« En cas d'annulation de la présente convention notifiée par le Client moins de [X] jours ouvrés avant la date de démarrage de la formation, L'Organisme de Formation est en droit de facturer au Client une indemnité d'annulation égale à [XX] % du prix total de la formation, à titre de dédommagement forfaitaire des frais engagés et de la perte d'exploitation subie. En cas d'annulation notifiée moins de [Y] jours ouvrés, l'intégralité du prix est due. »

Valeurs courantes du marché : 30 % si annulation entre J-10 et J-5 ouvrés ; 100 % si annulation < J-5 ouvrés. Ces seuils sont librement négociables.

PARTIE 4 - QUALIOPi : CRITÈRES ET POINTS D'AUDIT

La certification Qualiopi est délivrée par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC. L'audit initial et les audits de surveillance vérifient la conformité de l'OF à 32 indicateurs. La convention de formation est une pièce centrale auditée.

4.1 Les 7 critères du Référentiel National Qualité (RNQ)

Critère 1 - Conditions d'information du public sur les prestations proposées (objectifs, programme, public, modalités, financement, résultats obtenus)

Critère 2 - Identification précise des objectifs des prestations proposées et adaptation aux publics bénéficiaires

Critère 3 - Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités de déroulement

Critère 4 - Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations

Critère 5 - Qualification et développement des compétences des personnels chargés de la mise en œuvre des prestations

Critère 6 - Inscription et investissement de l'OF dans son environnement professionnel et territorial

Critère 7 - Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations émises par les parties prenantes

4.2 Preuves documentaires liées à la convention

Lors d'un audit Qualiopi, l'organisme certificateur demande à consulter les conventions de formation comme pièces justificatives. Le tableau suivant recense les preuves attendues.

Indicateur RNQ	Preuve documentaire attendue	Lien avec la convention
Ind. 1 - Communication	Page web, catalogue, plaquette	Cohérence intitulé/objectifs convention ↔ supports commerciaux
Ind. 2 - Objectifs	Convention + programme joint	Objectifs opérationnels en compétences dans la convention
Ind. 4 - Positionnement	Questionnaire pré-formation + résultats	Référencé ou annexé à la convention
Ind. 9 - Suivi	Feuilles d'émargement ou relevés connexion	Modalités décrites à l'art. 5 de la convention
Ind. 10 - Évaluation acquis	QCM, études de cas, livrable final	Modalités décrites à l'art. 5 de la convention
Ind. 13 - Satisfaction	Questionnaire à chaud + à froid	Prévu dans la convention, résultats traçables
Ind. 27 - Handicap	Fiche référent handicap	Coordonnées référent dans la convention (art. 4)
Ind. 32 - Sous-traitance	Convention de sous-traitance	Identification sous-traitant dans la convention principale

4.3 Non-conformités les plus fréquentes lors des audits

- × Convention sans objectifs pédagogiques opérationnels (formulation générique type « améliorer les compétences »)
- × Taux d'enseignements à distance absent de la convention
- × Programme non joint à la convention (simple intitulé sans contenu)
- × Aucune modalité d'évaluation des acquis prévue dans la convention
- × Référent handicap non mentionné
- × Convention signée APRÈS le début de la formation
- × Feuilles d'émargement non conformes (signatures manquantes, dates erronées)
- × Attestation de fin de formation non délivrée ou génériques (non nominatives)

PARTIE 5 - LEXIQUE ET ACTEURS

5.1 Glossaire des termes (A → V)

Définitions des principaux termes utilisés dans la rédaction et la mise en œuvre des conventions de formation professionnelle.

AFEST - Action de Formation En Situation de Travail [Art. L.6313-2 du Code du travail (décret 2018-1341)]

Modalité pédagogique permettant d'acquérir des compétences directement dans l'exercice professionnel. Elle comporte obligatoirement des mises en situation de travail et des séquences réflexives encadrées par un formateur. Une AFEST requiert un protocole pédagogique préalable et une convention spécifique mentionnant cette modalité.

Action de formation - Formation relevant du champ L.6313-1 [Art. L.6313-1 CT]

Acte pédagogique à visée professionnelle entrant dans l'une des six catégories de l'art. L.6313-1 : actions de formation, bilans de compétences, actions permettant la VAE, contrats en alternance, conseil en évolution professionnelle, actions de lutte contre l'illettrisme.

Attestation de fin de formation - Document de fin de parcours [Art. L.6354-1 CT]

Document obligatoire délivré par l'OF à chaque stagiaire ayant suivi une action de formation. Distinct du certificat de réalisation, il précise la nature, la durée, les objectifs suivis et les résultats obtenus par le stagiaire.

Avenant - Modification contractuelle [Droit commun des contrats]

Document modificatif de la convention initiale signé par toutes les parties. Obligatoire en cas de modification substantielle : changement de durée, de prix, de programme, de lieu ou de formateur principal.

BPF (Bilan Pédagogique et Financier) - Déclaration annuelle OF [Art. L.6352-11 CT]

Document statistique que tout organisme de formation doit déposer chaque année avant le 30 avril auprès de la DREETS. Il retrace l'activité de l'OF : stagiaires accueillis, heures dispensées, financements perçus.

Certificat de réalisation - Justificatif financeur [Instruction CDC / OPCO]

Document distinct de l'attestation de fin de formation, transmis au financeur (CDC pour CPF, OPCO) pour déclencher le paiement. Il atteste de la réalisation effective de la formation (dates, durée, nombre de stagiaires).

CEP (Conseil en Évolution Professionnelle) - Service d'orientation [Art. L.6111-6 CT]

Service gratuit d'orientation et de conseil dispensé par des opérateurs désignés (France Travail, Apec, Opacif...). Le CEP peut orienter vers une formation financée via CPF. Il ne constitue pas lui-même une action de formation.

Contrat de formation professionnelle - Document contractuel particulier [Art. L.6353-3 à L.6353-8 CT]

Document contractuel obligatoire lorsqu'une personne physique finance sa formation sur ses propres deniers. Offre un cadre plus protecteur que la simple convention : délai de rétractation de 10 jours, remboursement en cas de non-réalisation.

Convention de formation - Document contractuel principal [Art. L.6353-1 + D.6353-1 CT]

Document obligatoire établi entre un OF et une personne morale (entreprise, association...) avant toute action de formation. Doit comporter les 8 mentions obligatoires de l'art. D.6353-1. Distincte du contrat de formation professionnelle applicable aux particuliers.

CPF (Compte Personnel de Formation) - Dispositif individuel de financement [Art. L.6323-1 CT]

Compte crédité en euros (500 €/an, plafond 5 000 €, ou 800 €/an et 8 000 € plafond pour les peu qualifiés) permettant à tout actif de financer une formation certifiante inscrite au RNCP, au RS ou à France Compétences. Mobilisé via la plateforme Mon Compte Formation.

DREETS - Direction régionale de l'État [Organisation administrative]

Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. Autorité de tutelle et de contrôle des organismes de formation. Délivre et suit les Numéros de Déclaration d'Activité (NDA). Reçoit les BPF annuels.

FOAD (Formation Ouverte et À Distance) - Modalité pédagogique [Art. D.6313-3-1 CT]

Modalité de formation dispensée en tout ou partie à distance. Nécessite des ressources pédagogiques accessibles en ligne, un tutorat asynchrone ou synchrone, et un suivi de l'activité de l'apprenant. Le taux de FOAD doit figurer dans la convention.

France Compétences - Autorité nationale de régulation [Loi du 5 sept. 2018]

Établissement public national qui régule et finance le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Définit les niveaux de prise en charge (NPEC) pour chaque titre RNCP/RS, finance les CFA via les OPCO et contrôle la qualité des organismes certifiés Qualiopi.

MCF (Mon Compte Formation) - Plateforme CPF [CDC]

Plateforme numérique gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations permettant à tout actif de mobiliser son CPF. Les CGU de la plateforme tiennent lieu de convention au sens de l'art. L.6353-1. L'OF inscrit ses formations sur la plateforme après certification Qualiopi.

NDA (Numéro de Déclaration d'Activité) - Identifiant officiel OF [Art. L.6351-1 CT]

Numéro à 11 chiffres attribué par la DREETS à tout prestataire de formation à la suite de sa première convention ou contrat. Son obtention est automatique mais son maintien suppose la transmission annuelle du BPF et l'activité effective. Il doit figurer obligatoirement dans toute convention de formation.

OPCO (Opérateur de Compétences) - Collecteur et financeur sectoriel [Décret 2019-817]

Structure agréée par l'État, chargée de collecter les contributions formation des entreprises, de financer les contrats d'alternance et les formations du plan de compétences des TPE/PME. 11 OPCO couvrent l'ensemble des branches professionnelles (Afdas, Atlas, Constructys, EP, Habitat, Ociapiat, Opco 2i, OPCO EP, OPCO Mobilités, OPCO Santé, Uniformation).

PDC (Plan de Développement des Compétences) - Outil de gestion RH [Art. L.6312-1 CT]

Document établi par l'employeur recensant les actions de formation qu'il entend proposer à ses salariés. Depuis la loi du 5 sept. 2018, le PDC a remplacé le « plan de formation ». Il distingue les actions obligatoires des actions de développement volontaires.

Qualiopi - Certification qualité OF [Décret 2019-564 - Loi 5 sept. 2018]

Certification nationale qualité des prestataires de formation, obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour accéder aux fonds publics et mutualisés. Délivrée pour 3 ans par des organismes certificateurs accrédités COFRAC. Repose sur le Référentiel National Qualité (RNQ) - 7 critères, 32 indicateurs.

RNQ (Référentiel National Qualité) - Cadre normatif Qualiopi [Décret 2019-564]

Référentiel fixant les 7 critères et 32 indicateurs que tout OF doit respecter pour obtenir et conserver la certification Qualiopi. Il constitue le socle des audits initiaux et de surveillance.

RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) - Registre des certifications [France Compétences]

Répertoire géré par France Compétences recensant les certifications professionnelles reconnues par l'État (titres, diplômes, CQP). Une formation certifiante inscrite au RNCP est éligible au CPF. Chaque fiche RNCP précise les compétences, les blocs de compétences et les conditions de passage.

RS (Répertoire Spécifique) - Répertoire complémentaire [France Compétences]

Répertoire géré par France Compétences pour les certifications de compétences complémentaires non incluses au RNCP (ex : certifications bureautique, langues, soft skills). Éligibles au CPF sous conditions.

Stagiaire - Bénéficiaire de la formation [Art. L.6321-1 CT]

Toute personne physique participant à une action de formation entrant dans le champ de l'art. L.6313-1. Le stagiaire est lié à l'OF par la convention (si son employeur est signataire) ou par un contrat de formation (si il finance lui-même). Il est protégé par le règlement intérieur de l'OF.

TVA - Exonération - Régime fiscal [Art. 261-4-4° CGI]

Les prestations de formation professionnelle continue dispensées par des OF titulaires d'un NDA valide sont exonérées de TVA de plein droit. L'exonération s'applique strictement aux actions entrant dans le champ L.6313-1. Les prestations accessoires (coaching non qualifié, conseil pur) sont soumises à TVA.

VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) - Voie de certification [Art. L.6411-1 CT]

Dispositif permettant à toute personne justifiant d'au moins 1 an d'expérience (professionnelle ou bénévole) d'obtenir tout ou partie d'un titre inscrit au RNCP ou au RS. L'accompagnateur VAE (souvent un OF) établit une convention spécifique précisant les modalités d'accompagnement. Éligible au CPF.

5.2 Annuaire des acteurs

Identification, rôle et positionnement de chaque acteur dans l'écosystème de la formation professionnelle et dans la relation contractuelle OF-client.

ACTEURS INSTITUTIONNELS ET RÉGULATEURS

Acteur	Rôle	Détails pratiques
France Compétences	Régulateur national	Régulation du système de formation et d'apprentissage - fixe les NPEC, finance via OPCO, contrôle Qualiopi - www.francecompetences.fr
DREETS	Contrôle et déclaration	Reçoit les NDA, contrôle les OF, collecte les BPF, instruit les sanctions administratives
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)	Gestionnaire CPF	Gère la plateforme Mon Compte Formation, finance les formations CPF, contrôle la réalité des actions
COFRAC	Accréditation certificateurs	Accrédite les organismes certificateurs Qualiopi - www.cofrac.fr
Direction Générale du Travail (DGT)	Pilotage réglementaire	Élabore les textes réglementaires de la formation professionnelle, émet les circulaires et instructions

ACTEURS DU FINANCEMENT

Acteur	Rôle	Détails pratiques
OPCO (11 opérateurs)	Collecte et financement sectoriel	Collectent les contributions formation des entreprises, financent alternance et PDC TPE/PME - accord de prise en charge à obtenir AVANT démarrage
FAF (Fonds d'Assurance Formation)	Financement TNS/ indépendants	Financent la formation des travailleurs indépendants (AGEFICE, FIFPL, FIF-PL, FAFCEA...) - dossier à constituer avant la formation
France Travail (ex-Pôle Emploi)	Financement demandeurs d'emploi	Finance les formations des demandeurs d'emploi (AIF, FPSPP, CPF de transition) - accord préalable de l'agence référente
AGEFIPH / FIPHFP	Financement handicap	Financent les adaptations pédagogiques et formations des personnes en situation de handicap (secteur privé / public)

ORGANISMES CERTIFICATEURS QUALIOPi

Acteur	Rôle	Détails pratiques
AFNOR Certification	Certification Qualiopi	Organisme certificateur accrédité COFRAC
Bureau Veritas Certification	Certification Qualiopi	Organisme certificateur accrédité COFRAC
SGS France	Certification Qualiopi	Organisme certificateur accrédité COFRAC
Certif'Idf / Icpf	Certification Qualiopi (spécialisé IF)	Organismes spécialisés formations intellectuelles et coaching
Autres (> 50 certificateurs accrédités)	Liste complète	Consulter le site France Compétences - rubrique certification Qualiopi

ACTEURS INTERNES À L'OF

Acteur	Rôle	Détails pratiques
Directeur / Gérant	Responsabilité légale	Signataire de la convention (ou délégant par écrit) - responsable pénal en cas d'infraction L.6355
Responsable pédagogique	Pilotage des actions	Garant de la conformité programme ↔ convention, du suivi qualité, du respect du RNQ Qualiopi
Référent handicap	Accessibilité	Obligatoire Qualiopi Ind. 27 - coordonnées à mentionner dans la convention
Référent CPF / financements	Gestion administrative	Gère les accords OPCO, les dossiers CPF, les relations CDC et France Travail
Formateur(s)	Réalisation pédagogique	Identifié(s) dans la convention (nom, qualifications) - sous-traitants : convention de sous-traitance obligatoire

ACTEURS CÔTÉ CLIENT

Acteur	Rôle	Détails pratiques
DRH / Responsable formation	Commanditaire	Négocie la convention, valide le programme, gère la relation OPCO
Manager opérationnel	Prescripteur / Accompagnant	Prépare et libère les salariés, assure le transfert des compétences post-formation
Stagiaire / Apprenant	Bénéficiaire direct	Signataire de la feuille d'émargement - peut être signataire de la convention si financement personnel
Service comptabilité	Règlement financier	Exécute les virements selon l'échéancier de la convention

5.3 Table des sigle

Sigle	Développé
AFEST	Action de Formation En Situation de Travail
AGEFIPH	Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
AIF	Aide Individuelle à la Formation (France Travail)
BPF	Bilan Pédagogique et Financier
CDC	Caisse des Dépôts et Consignations
CEP	Conseil en Évolution Professionnelle
CFA	Centre de Formation des Apprentis
CGI	Code Général des Impôts
CGU	Conditions Générales d'Utilisation
COFRAC	Comité Français d'Accréditation
CPF	Compte Personnel de Formation
CQP	Certificat de Qualification Professionnelle
CT	Code du Travail
DGT	Direction Générale du Travail
DREETS	Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
DRETS	Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et des Solidarités (Île-de-France)
FAF	Fonds d'Assurance Formation
FIPHFP	Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
FOAD	Formation Ouverte et À Distance
HT	Hors Taxe
LMS	Learning Management System (plateforme e-learning)
MCF	Mon Compte Formation (plateforme CPF)
NDA	Numéro de Déclaration d'Activité
NPEC	Niveau de Prise en Charge (apprentissage)
OF	Organisme de Formation
OPCO	Opérateur de Compétences
PDC	Plan de Développement des Compétences
RNCP	Répertoire National des Certifications Professionnelles
RNQ	Référentiel National Qualité
RS	Répertoire Spécifique
SIREN	Système d'Identification du Répertoire des ENTreprises
SIRET	Système d'Identification du Répertoire des ÉTablissements
TNS	Travailleur Non Salarié
TTC	Toutes Taxes Comprises

TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
VAE	Validation des Acquis de l'Expérience
VPF	Versement de la Participation à la Formation (contributions légales)

Ce document est un guide opérationnel à visée pédagogique et pratique. Il ne constitue pas un avis juridique. Pour toute situation complexe ou litige, il est recommandé de consulter un conseil juridique spécialisé en droit de la formation professionnelle. Les textes législatifs et réglementaires cités sont à vérifier dans leur version en vigueur sur Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).